

1500438-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SANTOS AVENDANA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de DOUGLAS SANTOS AVENDANA, com 30 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 14, como incurso nas sanções impostas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500438-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500438-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SANTOS AVENDANA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de DOUGLAS SANTOS AVENDANA, com 30 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 14, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 04 de janeiro de 2022, terça-feira, por volta das 16:30h, na Rua Flor do Campo, 15, Tremembé/SP, nesta cidade e comarca, o réu guardava no interior de sua residência, as substâncias entorpecentes denominadas cocaína (68,5 gramas acondicionados em 84 porções), e maconha (142,7 gramas em 36 porções), sem

autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como um caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas
Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, policiais foram checar denúncia de que um casal estava amarrado. Lá chegando, eles avistaram o denunciado saindo correndo de um bar situado ao lado do endereço informado na denúncia e então o abordaram. Douglas esclareceu que morava no imóvel aludido na denúncia e permitiu aos policiais a entrada e revista no imóvel. Em seu interior acabou por confessar que guardava drogas para venda. Os entorpecentes citados foram localizados e apreendidos.

Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi preso e levado à delegacia, onde confessou formalmente a prática do delito (interrogatório de fls. 06).

O laudo de constatação às fls. 22/25 confirmou que as substâncias apreendidas são cocaína e maconha.

Prisão preventiva (48/49).

Em 12/01/22, recebida a denúncia (fls. 7273).

Réu citado. Defesa prévia

(s) apresentada(s).

Manutenção da denúncia.

Laudo toxicológico (fls. 87/90).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no(s) boletim(ins) de ocorrência(s) (fls. 8/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 13), no laudo de constatação (fls. 22/25), no laudo toxicológico (fls. 87/90) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

A prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela judicial.

O policial Thiago disse que houvera ido ao local (informado na denúncia) em relação ao qual se dera informação de que casal estava sendo submetido a julgamento por tribunal do crime. Deparou com o réu, nada ilícito encontrado com o mesmo. Diante do nervosismo apresentado pelo mesmo, procedeu-se à inspeção da residência do réu, assim, então, sendo, encontrada uma sacola branca, em seu interior, maconha e cocaína, além de anotações de tráfico de drogas. O réu, assim, confessou a prática do crime, informando que num turno do dia pegava a substância entorpecente, e, no outro, a vendia. Disse que traficava drogas havia dois meses.

O segundo policial ouvido, Luan, prestou igual depoimento, cabendo destacar que somente se deu a inspeção na residência, diante do nervosismo apresentado pelo réu. Data vênua, a localização da droga, a inspeção da residência e a confissão do réu se deram por ter o mesmo mostrado nervosismo, descabendo falar em colaboração do denunciado, a justificar o redutor da pena pleiteado pela douta defensora.

Por fim, o réu, oriundo do Rio de Janeiro, por primeiro, no depoimento judicial, disse que era morador de rua, e não da residência. Somente, após indagação da defensora, o réu disse que era morador da residência. Confessou, nesse contexto, o crime.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Nas duas primeiras fases, observo que o réu é primário, e confessou o crime, aspectos que, no entanto, não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

A pena mantém-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Cabe a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Regência, redução da pena em 2/3.

Ficando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Conforme acima exposto, a confissão somente se deu após a ação, a busca e a indagação dos policiais sobre a existência de substância entorpecente. Descabe outra redução da pena nos moldes pretendidos pela d. defensora. Não houve confissão espontânea a justificar outro redutor da pena.

O regime dado o montante de drogas apreendidas a confissão e a pena não pode ser outro senão o aberto.

A pena fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa.

Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das execuções.

Diante do estabelecido, é caso de determinar a soltura do réu, com direito de responder em liberdade, na hipótese de eventual recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno DOUGLAS SANTOS AVENDANA, com 30 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 14, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime aberto, substituída na forma acima especificada, além de 166 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.